檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：顏嘉誼
電話：(06)2991111#1331
電子信箱：sherryyen229@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年1月11日
發文字號：府交綜字第1130101302號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(30929_0101302A00_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：檢送本府對貴會林副議長志展於第4屆第2次定期會112年11月20日書面質詢「針對目前共享自行車(youbike)對未滿15歲使用者規範」案之書面答覆1份，請查照。

訂

說明：依據貴會林副議長志展於第4屆第2次定期會112年11月20日書面質詢事項辦理。

正本：臺南市議會

線

副本：林副議長志展(含附件)、臺南市政府秘書長室(含附件)、臺南市政府研究發展考核委員會(含附件)、臺南市政府交通局局長室(含附件)、臺南市政府交通局綜合規劃科(含附件) 電子公文交換章 2024/01/11 13:50:02

議事組 113/01/11
1130000294

本府就「針對目前共享自行車(youbike)對未滿 15 歲使用者規範」案，敬答覆如下：

一、 查目前各縣市公共自行車(YouBike)為符合車輛設計時之使用規範，微笑單車股份有限公司(以下簡稱微笑公司)已於會員條款第五條第(三)款標示使用者身高限制(140cm~190cm)，避免騎乘者因不易操控車輛，致生危險。

二、 為明確規範使用者權益，民眾於申請 YouBike 會員(綁定卡片)時已自動介轉至傷害險個資填寫頁面，鼓勵騎乘者免費納入傷害險(微笑公司目前針對因騎乘公共自行車發生意外身故者，提供未滿 15 歲身故者給付喪葬費 61.5 萬、15 歲(含)以上身故者給付 100 萬之傷害險保障)，並宣導告知 15 歲以下相關保險理賠權益。

三、 有關前開事項，本府將請微笑公司持續於各平台、使用須知及車身標示等加強說明宣導。

四、 另有關第三人責任險部分，本府將參考各縣市辦理情形及考量南部使用生活圈另研議辦理，以確保騎乘者權益。

第 4 屆第 2 次定期會市政總質詢 112 年 11 月 22 日(第 25 次會議)

議員質詢順序：方一峰-李中岑-蔡淑惠-蔡育輝(共用時間)、尤榮智、郭鴻儀、周嘉韋、王宣貿、周奕齊、盧崑福、林燕祝-郭信良(共用時間)、王家貞、蔡蘇秋金

記錄：李欣哲

主席：(蔡議員筱薇)

臺南市政府黃偉哲市長、方秘書長、各局處首長、新聞媒體各位女士、先生、本會同仁，以及電視前關心臺南市政的好朋友，大家早安，大家好！今天是 11 月 22 日星期三，也是本次定期會第 25 次會。上午議程為市政總質詢-自由發言的時間。向大會報告，自由發言每位議員的質詢時間為 10 分鐘，因議程較為緊湊，原則上就不再延長發言時間，各局處未及答詢的部分，請在會後口頭或以書面向議員說明。首先由請方一峰議員，質詢時間 10 分鐘，方議員請。

方議員一峰：

謝謝主席。市長，15 日本席總質詢時，有關切到對於西港大橋上下班塞車的問題，隔天西港大橋上班時段就發生大塞車，1 公里開兩個小時，你看堵塞的多嚴重！有好幾百人受到影響。

黃市長偉哲：

是因為車禍還是號誌不明顯？

方議員一峰：

是因為道路施工，有一些上班的年輕市民朋友就乾脆請假了。

黃市長偉哲：

那是公路總局修路工程，我們一定會要求它們上下班時間不能這樣做。

方議員一峰：

我知道，本席在總質詢的時候就說過了，大北門區要去南科最快的道路就是西港大橋，如果遇到施工、下雨或事故就會大塞車，公路總局可能有聽到本席質詢，所以想要試驗看看，結果真的大塞車，本來鋪路是好事情，不過如果因為這樣而造成塞車，真的會造成民怨。

黃市長偉哲：

上下班時間不應該施工。

方議員一峰：

對。市長、工務局長，因為這起事件可以看出大北門區真的很迫切需要這條橋以及另外一條跨曾文溪橋來通往南科，希望可以儘速規劃並評估完成。

工務局陳代理局長世仁：

好。

方議員一峰：

本席也要求工務局，類似西港大橋這種重要道路的瓶頸地區，要求包商在車流少的時候施工。

工務局陳代理局長世仁：

議員關心的臺 19 甲線，因為這條路線會經過西港大橋，我們有跟公路總局溝通過，希望它不要在上下班時段施工，也就是施工的時間只能在早上 9 點到下午 4 點，不然

就只能夜間施工。

方議員一峰：

據我所知，臺南市道路挖掘自治條例第 12 條規定上午 7 點到 9 點不能施工，除非主管單位同意。像這次大塞車影響這麼多人，有違反我們的自治條例嗎？

工務局陳代理局長世仁：

那條道路的主管機關是公路總局，我們希望的它們也會配合，那天主要是包商的機具調度出現問題，但我們希望公路局以後這樣的情形不要發生。

黃市長偉哲：

不管是公路總局、中華電信、台電、台水甚至是我們自己的機關，如果在上下班時間造成這樣的問題，我們一定從重處理。

方議員一峰：

那有罰則嗎？

黃市長偉哲：

要罰。

工務局陳代理局長世仁：

它不是挖掘道路，是道路鋪掘，我們會繼續要求，以後這種情形如果再發生的話，我們會來處罰。

方議員一峰：

造成這麼多人不方便，上班都遲到，市政府對那些上班的市民要有態度出來。

黃市長偉哲：

我們的態度就是它如果要在那個時段申請施工，我們會一律不准，如果它沒有申請施工又擅自開工的，就從重處罰。

方議員一峰：

不是，照理說鋪路應該早上 6 點結束，不過它拖延到那個時間點，造成交通混亂，一些上班的人都遲到了，市府這邊要有態度，看有沒有罰則來罰它，這樣對市民朋友才有辦法交代。

工務局陳代理局長世仁：

好，謝謝議員。

主席：（蔡議員筱薇）

現在蔡育輝議員、蔡淑惠議員跟李中岑議員要聯合質詢，把剛剛的時間加上去讓他們聯合質詢，質詢開始。

蔡議員淑惠：

謝謝主席。市長，我想一個領導者除了要有一些人格特質以外，危機處理還有應變措施是非常重要的。我聽說很多委外的公司因為我們沒有因應所謂的薪資調整，委外的金額都沒有增加，很多委外的公司可能在明年初都不再接受市政府的委外工作，而 113 年總預算已經編列完成，譬如我最近聽到安平區群運(群運環保股份有限公司)委外民生垃圾在明年初就不收，我們現在只剩下一個月可以去應變，第二個中西區委外給泰清清運公司(泰清企業股份有限公司)，它們也不收了，如果以這種狀況，萬一這些民間清運公司不做了，針對這兩個區的民生垃圾，環保局有沒有辦法因應車輛跟人力去處理？

黃市長偉哲：

應變方式應該是這樣，第一、我不針對特定的案件，以後簽這種約的時候會把這種變更合約或不續約的時間從1個月稍微提前到1個半月或2個月，增加我們應變的時間；第二、針對特定的公司也有在載運事業廢棄物，而且它載運的事業廢棄物常常對外面業者都漲價很多，對於載運民生廢棄物的時候，也要漲價很多的狀況，我們會努力來跟它協商。

蔡議員淑惠：

好。市長，安平區因為最近大樓一直在蓋，所以安平區的民生垃圾就越來越多，如果這間清運公司能夠清運的人力範圍已經不足去因應安平區這麼龐大的民生垃圾，市政府還是要處理。

黃市長偉哲：

是，一定要處理。

蔡議員淑惠：

我記得在民國 80 年左右，施治明市長時期臺南還沒有焚化爐，全部的垃圾都載往歸仁掩埋場，後來歸仁拒絕讓臺南市的垃圾載往那邊去堆放，所以施治明市長就用安南區的魚塭堆放當時臺南市所有的民生垃圾，雖然以現在的環保觀點來看是不好的，會有土地汙染，但這也是一個應變措施，不然當時的垃圾就已經造成垃圾大戰了。

黃市長偉哲：

兩害相權取其輕。

蔡議員淑惠：

市長，最近環保局長也一直在跟這些業者周旋洽談，希望它們明年度繼續幫環保局做這兩區的民生垃圾清運，但是目前為止都不願意，我也有去跟它們溝通協調，它說契約內容擺出來明顯的就是賠錢，那幹嘛要去做賠錢的工作！第二、它們還有沒有辦法履約的風險，萬一沒有辦法如期清運這些民生垃圾，就要面臨違約的危機，所以一間上市上櫃的公司不願意做這種冒險工作。我們看到 113 年度垃圾委外清運，增加的真的很少，但它們每個月的清運量卻已經增加了 30%，以這樣的狀況，每年多 20 萬元、100 萬元對它們來說沒有辦法因應履約、賠錢的風險。市長，今天已經是11月22日，剩下38天，如果明年1月1日這兩家確定不清運了，請你想個辦法，中西區、安平區的垃圾何去何從，環保局又要如何去因應這樣的狀況，也請環保局去做個因應，好不好？

黃市長偉哲：

謝謝議員，我們會緊急應變。

蔡議員淑惠：

好，謝謝。

李議員中岑：

市長，我們安南區的區隊，你有到現場看過嗎？

黃市長偉哲：

我知道，安南的人口增加很多，垃圾量也增加不少。

李議員中岑：

局長，我不是有跟你反映過，我們那邊現在等於是座垃圾山，現在又變成了另外一

座垃圾山，你知道目前所有的車輛都沒有辦法去停，你知道這個情形嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我知道，因為我們現在做更新爐，希望它可以早點上來，我們自己的處理量，事實上是不足的。

李議員中岑：

對，現在很多議員都在關心垃圾的問題，現在整個都囤垃圾，變成車輛沒有辦法停，要整理也沒辦法整理，所有的環境真的非常的髒亂。我一直在強調過去的仁德大火，如果發生在安南區的話該怎麼辦！我們也瞭解局長跟各單位都很認真在想辦法，但我覺得還是要去想辦法解決，否則現在垃圾堆成山，從外面看就看得到垃圾了，希望局長要花更多心思來解決垃圾的問題，因為不單單只有淑惠姊說的中西區跟安平區，安南區也是有相對的問題存在，好不好？

黃市長偉哲：

謝謝議員，的確是有這個問題，我們每天民生垃圾大概 1,000 多噸，可是現在的處理量不到那麼多。

李議員中岑：

所以每天還是有很多垃圾沒辦法去焚燒。

黃市長偉哲：

前一天沒處理完的，第二天又來了，如果有颱風等狀況又要增加更多。

李議員中岑：

現在問題是過去會協助我們收垃圾或回收等地方，現在也都沒有辦法幫我們收了。

黃市長偉哲：

再舉個例子來說，現在登革熱光是清除其他垃圾就增加非常非常多。

李議員中岑：

對，真的要拜託市府環保局看要怎麼儘快把這些問題解決，好嗎？

環境保護局許局長仁澤：

好。

黃市長偉哲：

我們先用二備金採購新垃圾車去做一些量能的擴充，剛剛提到有很多大樓，大樓可以用垃圾子車，這樣清運的速度就會快一點。

李議員中岑：

清運的效率，我們都已經用最快的速度，現在問題是這些垃圾要怎麼解決，不是堆置在區隊裡頭，甚至在辦公室車輛的旁邊都是垃圾，萬一火災的話該怎麼辦？

黃市長偉哲：

剛剛蔡淑惠議員講的是垃圾沒人清的問題，你現在講的是垃圾處理不掉的問題。

蔡議員淑惠：

市長，你這樣講是不太對的，你如果只是用第二預備金去買車輛，我要請問一下環保局長，你的人力調配夠嗎？光是安平區就要 7、8 臺。

環境保護局許局長仁澤：

基本是明年會增加 50 位，但我還是不期望這樣子，比較希望廠商可以繼續。

蔡議員淑惠：

所以不是機具的問題而已，人力是很重要的，現在是招聘不到人，你就算增加 50 個人也沒有辦法因應這兩區的清運人力，不是買車的問題而已。

環境保護局許局長仁澤：

對，我再跟廠商溝通，希望它還是可以來為我們服務。

蔡議員淑惠：

市長說要買機具，其實根本不用買，你有人力的話，直接跟廠商租他們的車，這樣不是更快，也不用等環保車來！

環境保護局許局長仁澤：

這個我們同步評估。

蔡議員淑惠：

對，我覺得你要去評估一下，好好跟市長做個報告，趕快在一個月以內，把這個問題解決掉。

黃市長偉哲：

是。

蔡議員育輝：

環保局長，永康焚化爐跟城西焚化爐，1 噸垃圾我們收多少錢？

環境保護局許局長仁澤：

民眾是隨水費徵收。

蔡議員育輝：

對環保公司是收多少？

環境保護局許局長仁澤：

城西是 3,000 多元，永康是 5,000 多元跟 7,000 多元。

蔡議員育輝：

好，你知道這些民間的環保公司跟廠商收的費用最高是多少嗎？

環境保護局許局長仁澤：

外面傳聞的有 1 萬元、1 萬 2,000 元，我都有聽過。

蔡議員育輝：

焚化不了就越來越貴。市長，城西焚化爐跟永康焚化爐收 3,000 元到 5,000 元不等，但民間收的有 1 萬 5,000 元、1 萬 8,000 元、2 萬 1,000 元，甚至燒到沒辦法燒，還請我去跟環保公司拜託，今天這個問題市長聽到了，你看這個的利潤多大！請教民政局長、社會局長，我可以用個人的名義申請辦活動的經費嗎？

民政局姜局長淋煌：

民政局的部分要由里或者區公所申請。

蔡議員育輝：

社會局呢？社區、社團的部分個人可以申請嗎？

社會局盧局長禹璁：

社區的部分是社會組織才可以，個人不可以。

蔡議員育輝：

明明是以社區社團或里來跟市府申請經費辦的活動，卻在網路社群上說是自己花的，這樣會有什麼問題嗎？可以這樣嗎？簡單來說，不適當！

民政局姜局長淋煌：

里跟區公所的部分沒有這個現象，我有在注意。

蔡議員育輝：

好，接下來我要講一件事情，這個人大家認識嗎？環保局長你認識嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我沒有跟他見過面。

蔡議員育輝：

市長有交代如果要跟誰吃飯需要他同意，這部分市長要仔細聽，我去做筆錄的時候人家有問，我也有提醒經發局長，聽說某某主委要拿光電案到議會表決，通過臺 61 線以西以後要做光電，你們要注意，不要議會表決過還硬要做，這樣會出事。郭再欽是中執委、市黨部財務長、小英競選總部財委會執行長、樂活基金捐助人，我懷疑第一屆到第四屆議長選舉，他都有介入，陳銘銘檢察官起訴書把學甲爐碴跟後壁爐碴合併在一起，大家都說王文宗是 88 槍擊案件的幕後主使者，不過我覺得不是，所以我跟主席打賭，說如果他起訴之後法官判決是他，就要請吃 2,000 份雞排，不過主席沒有給我回應。這是市府的資料相信大家不會反對，我想重點在中興光電(中興電工)，陳凱凌有幫忙，郭再欽是中執委，全臺灣他認識很多立委以及很多中央官員，因為他的關係導致許多人關係交錯複雜。學甲爐碴在去年的這個時候起訴到現在都還沒有結論，一開始他賺了 21.6 億元，後續又賺了 2.64 億元，他覺得這個很好賺，所以就介入了政商界，最近有一家雜誌報導出來，但因為法官還沒判決，我不敢說一定是，起訴書、調查筆錄有寫郭再欽叫紅龜不要管，只要有人反對就負責拿槍處理，然後地方老大叫想分贓的人來談，談完之後，地方老大身體不好過世了，郭再欽不認帳才會發生槍擊事件。我替王文宗抱不平的，是賴清德在助選的時候叫他文宗兄，結果出事情就推給他，但他根本沒介入。雖然我說的不一定正確，跟他也沒有很熟，但我覺得他是一個豪氣的人，也是個地方兄弟或朋友出事情會去幫忙照顧，大家說他有問題，我就覺得不是，他跟郭董很熟，也跟謝議員很熟，他們都是學甲人，就像我跟蔡淑惠、李中岑、尤榮智，我們是朋友當然很熟，大家要清楚這脈絡。當初蔡英文總統到地方說李全教當選無效，當總統的人介入司法很沒道理。我認為王文宗沒事就是因為檢察官要聲押他但法院沒有核准。

請教警察局長，嫌疑犯如果證據確鑿，檢察官要求聲押的話，法官會核准嗎？

警察局廖局長宗山：

首先要看嫌犯有沒有逃亡之虞；第二、要看他是不是有串證或變造、偽造證據之虞；第三、殺人犯本刑最輕是 5 年以上。如果證據很明確，法官可能認為沒有收押的必要，這案件就我們來看只是一個情況證據，積極證據不足，所以法官認為檢察官要求聲押的證據率沒有那麼強，所以沒有將之收押，不過在我們偵辦的過程中，他剛好要逃亡大陸，所以有逃亡之虞，因此那一次法官有收押。

蔡議員育輝：

像陳凱凌現在還在關，因為牽涉太多案件，兩個月又再兩個月。警察局長剛剛說得很清楚，我不敢說未來法院怎麼判，但至少這次高等法院最後沒有准許他聲押，這是事

實，法院沒核准就是因為證據不足，高等法院判決是限制他住居及限制出境 8 個月，沒有將他羈押、禁見、通信，所以跟主席打賭雞排，我覺得信心十足不會輸。再來，楊展華筆錄說中興電工郭再欽長期霸占光電利益；第二、紅龜筆錄說郭再欽要他負責收錢就好，若有工程不順遂再拿槍去擺平；第三、郭再欽在地檢署的證詞說這是為了議長、議員選舉及市長選舉而抹黑他。老實說我必須替市長說話，確實是有影響到市長選舉，但是對議員選舉而言，第四屆議員選舉第二選區在選舉前，大家就知道會當選的議員是誰，怎麼可能為了一定會當選的人去開槍，因此我推論是故意要抹黑王文宗的。我覺得賴清德當初當市長的時候很穩重，現在可能要選總統很緊張，亂說王文宗跟誰交情好，但事實上賴清德跟郭再欽最好！

「我的未來不是夢」，我想要做一件事情，我想要來參加一個黨，我覺得人改運改名都不好，不如改顏色比較快。經過確認再確認，後壁爐碴總共賺 6.24 億元，最後環保局裁罰 0 元，看看做這個多好！地政局也說要查封等等，但處理費要 39 億多元。學甲爐碴地政局罰款 15 萬元，環保局 15 萬元都繳了，但處理費用要很多錢，市長要考慮清楚。後壁這間公司欲哭無淚，已經讓這些介紹人賺 6.24 億元了，如今環保局叫它再運回去，公司也同意了，但那些人一下子賺了幾 10 億元卻半毛錢都沒被查封！環保局長，如果有一天我換黨了有可能做到這樣嗎？107 年以前是廠商的責任，107 年以後，你們才改成要它們再載回去。其實不管廠商願不願意，我覺得我們這樣做會歷史留名！以前只要有委託證明就可以，但現在錢進到介紹人跟那兩位姓賴的口袋之後，又叫廠商把爐碴運回去！

環境保護局許局長仁澤：

現在業者認定是他的企業責任，本身想做這件事。

蔡議員育輝：

那你們 107 年之前為什麼不處理好？

環境保護局許局長仁澤：

我們現在有在協助。

蔡議員育輝：

現在才要處理，你們都在害黃偉哲！賴清德去講課被學生抨擊爐碴案。東北有三寶，人蔘、貂皮、烏拉草，臺南市也有四寶，爐碴、光電、長照跟登革熱，你們這時候做這樣的決策不怕被學生洗面(臺語)嗎？學生對我們的印象會好嗎？廠商被你們當俎上肉宰割，錢讓你們賺走，爐碴再叫公司收回去，這樣有道理嗎？要有社會公平正義！來看一下關係圖，這些有關係的人都去跟這間公司承攬，並在 95 年、98 年開立公司，這就是我說第一屆到第四屆議長選舉郭再欽有介入的原因，100 年超翔就把明祥馨合併了，我得到的可靠消息，市長也聽聽看，是林宜瑾的弟弟林昱仲去協調的，他任職臺南市政府環保局局本部機要秘書的時間是 99 年 12 月 25 日到 100 年 12 月 14 日，而超翔、明祥馨、立德馨都在環保局的轄管，所以我說賴清德跟郭再欽最好。

黃市長偉哲：

你說他廢止再利用是 104 年，如果賴清德跟他很好，為什麼要將他廢止再利用資格，表示賴清德有公正執法。

蔡議員育輝：

因為明祥馨被檢舉後，讓檢察官抓到只好廢止。

黃市長偉哲：

但當年度是不起訴。

蔡議員育輝：

那是因為環保局提供不真心的資料，把再利用當作廢棄物。這樣關係時間表看起來林昱仲有沒有關係？廢止是因為明祥馨出問題，他沒有處理能力，而且還原地原班人馬成立不同間的公司，掛羊頭賣狗肉！明祥馨跟立德馨都同一個地方，環保局長是不是？

環境保護局許局長仁澤：

對。

蔡議員育輝：

我起訴書是看了又看才敢來講，我現在要證明是林宜瑾的弟弟林昱仲在協調的。再來，市長敢重啟調查嗎？檢察官寫超翔、立崴、明祥馨、立德馨等 4 間公司根本沒有能力處理爐碴，為什麼環保局可以准！政風處，再回頭來把資料調出來看一下啊！那就是有關係的人去跟後壁這間拗要運送，賺那些不該賺的錢，郭再欽承攬之後亂埋！學甲爐碴起訴完到現在都還沒判。第二、埋在農地跟工業地，你們到現在還讓他慢慢處理。局長，我也找人頭來成立公司處理，可以嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我們會查並且照規定來。

蔡議員育輝：

調查沒關係，出事情的是人頭，局長，賺 21.6 億元之後能做光電，還可以交陪民進黨這些立法委員跟中央部會。我覺得郭再欽不好，如果他再叫你們這些官員，你們要注意，經發局長，我提醒你，我做筆錄時人家在說臺 61 線以西要幹嘛幹嘛的，你要注意，市長也要注意，姓潘的跟姓郭的再請你最好不要去，不然到時候被偵辦，不要說蔡育輝沒有提醒。局長，我剛剛說重啟調查，請主秘調查看看，時效 20 年，你覺得如何？以前李坤煌都說跟某某議員以及林宜瑾到餐廳喝酒。

環境保護局許局長仁澤：

以前應該調查過了。

蔡議員育輝：

我以前沒有證據，我現在拿出新的證據，這張簡報是檢察官寫的以及你們跟政風處提供給我的資料，林昱仲的任職時間剛好跟後壁的爐碴案吻合，你看他一個企管系畢業的人可以做環保局廢棄物管理科約僱人員以及環保局的機要秘書，政風處，我講的你有要參考嗎？

政風處高處長伯陽：

我們會注意了解。

蔡議員育輝：

我說重啟調查，你應該要說好，不然你是打算吃案嗎？

政風處高處長伯陽：

我們一直在注意了解這件事情。

蔡議員育輝：